

1500136-18.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... incidir, no caso presente, a causa de aumento de pena do furto noturno. Este juízo sempre entendeu pela possibilidade de aplicar essa majorante aos crimes de furto qualificado. No entanto, não se pode ignorar a recente alteração da jurisprudência que predominava no Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender pela impossibilidade se aplicar a causa de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500136-18.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500136-18.2022.8.26.0594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO DE SOUZA XAVIER

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

VISTOS.

CRISTIANO DE SOUZA XAVIER, com qualificação completa a fls. 08, foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal porque, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 01h53min, na Rua Nilton Salmen, 324, Distrito Industrial, em Bauru, durante o repouso noturno, teria tentado subtrair para si, mediante escalada, quarenta peças diversas de equipamentos industriais, pertencentes à empresa/vítima SS Industria e Comércio, representada por Érica Cristina Freitas dos Santos.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

Então, o réu foi citado e apresentou defesa prévia através de defensora dativa.

Durante a instrução foram ouvidas a representante da vítima e uma testemunha comum, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em seus memoriais, o Ministério Público requereu a condenação, entendendo que o

conjunto das provas produzidas demonstrava a autoria e a materialidade do crime. Pediu, ainda, a aplicação da majorante do furto noturno e a exasperação da pena em virtude dos antecedentes e da reincidência, com a fixação de regime inicial fechado, sem direito ao recurso em liberdade e com vedação de substituições da pena privativa de liberdade.

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência probatória. Para o caso de condenação, requereu o afastamento da causa aumento de pena do furto noturno, com a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e a redução da pena pela tentativa delitiva denunciada e semi imputabilidade, em seus graus máximos, com a fixação de regime inicial aberto, aplicando-se a detração penal, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime é certa e está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial e por todo o restante do conjunto probatório, que evidenciaram ter havido conduta dirigida contra o patrimônio da vítima, com o consequente desfalque patrimonial.

A autoria do crime é indubitosa, inclusive confessada.

Quando ouvido em juízo, o réu confessou a subtração denunciada, com detalhes. Relatou que estava sob efeito de drogas, valendo-se de um micro-ondas para escalar o muro da fábrica, onde no interior dela arrecadou alguns objetos que pretendia vender para sustentar seu vício. Entretanto, foi surpreendido por policiais no interior da empresa.

Sua confissão vem devidamente amparada pelas provas produzidas sob o contraditório. Assim é que a representante do estabelecimento-vítima Érica Cristina Freitas dos Santos, em juízo, declarou que, na oportunidade dos fatos, pelo sistema de segurança da empresa, através de câmeras, observou o acusado entrando no local pelo muro lateral, apoiando-se no sistema de ar condicionado. Ato contínuo, o réu caiu dentro do estabelecimento, machucando-se, ficando ali ferido por algumas horas. Para adentrar no local ele rasgou o metal que dava acesso à parte interna. A declarante, então, acionou a polícia que se deslocou até o local, detendo o réu. Por fim, relatou que os policiais acionados encontraram o réu no almoxarifado da empresa carregando vários objetos subtraídos em sacolas.

Mas não é só.

A testemunha Marcus Vinicius Sabino, que é policial militar, afirmou em juízo que, na ocasião dos fatos, comunicado sobre o furto, foi ao local, onde um representante da empresa estava aguardando sua viatura, abrindo os portões de acesso à empresa. Então, segundo o policial, localizaram o réu escondido atrás de uma máquina, com uma sacola contendo alguns materiais metálicos subtraídos do estabelecimento comercial. O próprio acusado confessou o furto, indicando que o acesso teria se dado pela escalada de um muro lateral. A atividade criminosa do réu foi flagrada pelo sistema de câmeras que compunham a segurança do local.

A propósito, a circunstância de ser policial não afasta a credibilidade da testemunha, de acordo com jurisprudência pacífica, já que não se demonstrou que ela tivesse motivos para incriminar falsamente o réu.

Certa, portanto, a autoria do crime de furto imputado ao réu.

A qualificadora da escalada restou suficientemente demonstrada. O laudo de fls. 129/144 conclui pela existência de vestígios de escalada, caracterizados pelas marcas de sujidades na face externa da parede em alvenaria no flanco esquerdo do galpão de 4,0 metros de altura e na face interna com 4,5 metros, o que, por certo, exigiu do autor do furto esforço incomum para galgá-la, de modo que a qualificadora da escalada ficou configurada.

Nessas condições, impõe-se a condenação do réu.

Passo a dosar a pena.

A conduta do acusado não se mostrou de excepcional reprovabilidade, mas ele possui maus antecedentes (fls. 124). Dessa forma, a pena-base é fixada em 1/6 (um sexto)

sobre o mínimo legal, ou seja, em dois anos e quatro meses de reclusão mais onze dias-multa.

É certo que se trata de acusado reincidente, como dão conta as certidões de fls. 124/125. No entanto, ele prestou confissão da autoria quando interrogado em juízo, e em função disso, a agravante genérica da reincidência (Código Penal, art. 61, I) fica compensada com a atenuante genérica da confissão espontânea (idem, art. 65, III, "d").

Não há outras agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas.

A propósito, é preciso registrar a inviabilidade de se fazer incidir, no caso presente, a causa de aumento de pena do furto noturno. Este juízo sempre entendeu pela possibilidade de aplicar essa majorante aos crimes de furto qualificado. No entanto, não se pode ignorar a recente alteração da jurisprudência que predominava no Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender pela impossibilidade de aplicar a causa de aumento de pena do art. 155, § 1º do Código Penal aos crimes do art. 155, § 4º do mesmo Código, já que, em razão da posição topográfica e sob o viés do princípio da proporcionalidade, essa majorante deve ser aplicada somente ao furto em sua modalidade simples. Confira-se, por oportuno, os termos de acórdão proferido no REsp 1.890.981-SP, relator o Min. João Otávio de Noronha (j. 25/05/2022, Recurso Repetitivo – Tema 1087).

De rigor, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa. Isso porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, que foi surpreendido e preso antes que pudesse retirar os bens subtraídos da esfera de vigilância da vítima. Dessa forma, sua pena será reduzida em um terço, resultando em um ano, seis meses e vinte dias de reclusão mais sete dias-multa. Elegeu-se o menor fator de redução em função do iter criminis percorrido, já que o acusado foi preso quando já estava com os objetos subtraídos arrecadados em sacolas em seu poder, prontos para o transporte, portanto, se aproximado da consumação da infração penal.

Faz-se necessária, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, em função da semi-imputabilidade do réu, que foi pericialmente constatada, como se vê dos autos do incidente em apenso. Assim, a sanção deve ser reduzida em mais um terço, resultando em um ano e treze dias de reclusão mais cinco dias-multa. Elegeu-se, também aqui, o fator mínimo de redução, porque os peritos concluíram que o réu não apresentava alteração em seu senso de percepção e que tinha juízo crítico de realidade preservado.

Quanto à pena pecuniária, consigno que cada dia-multa terá o valor mínimo previsto em lei, por não haver nos autos o que indique seja o réu pessoa financeiramente abonada.

Em função da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, "c" e 3º do Código Penal, sendo inviável, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, não se pode, neste momento, proceder à progressão antecipada de regime pretendida pela defesa. Como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do código de processo penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º; Até porque o juiz de execuções possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento." (Código de Processo Penal comentado, 13ª edição, editora forense, paginas 805 e 806).

Assim, a concessão do regime semiaberto, como forma de "progressão antecipada" de regime carcerário, dependeria da análise do requisito subjetivo da promoção, não havendo nos autos, até o presente momento, elementos que permitam tal apreciação. Dessa forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la.

Considerando que não houve alteração do panorama que levou à prolação da decisão

pela qual se decretou a prisão cautelar do acusado, ele não poderá apelar em liberdade.

DECIDO.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu CRISTIANO DE SOUZA XAVIER, RG n. 41.760.842, com qualificação completa a fls. 08, a cumprir um ano e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar cinco dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 155, § 4º, I, c/c os arts. 14, II, e 26, parágrafo único, todos do Código Penal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade. Pelos motivos acima expostos, o réu não poderá apelar em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se o réu no local em que se encontra preso.

Cumpra-se o disposto no art. 201, §§ 2º e 3º do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Bauru, 13 de dezembro de 2022.

MÁRCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA